



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : MOH. ZULKIFLI;
- 2. Tempat lahir : Bima;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/19 Agustus 1999;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : RT 005, RW 002, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
- 8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
- 9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Julfikar,S.H., Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan Lintas Dena, Desa Rade-Madapangga, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain melanggar pasal 340 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH ZULKIFLI dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju hem lengan panjang warna langit;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih gambar kupu-kupu;
 - 1 (satu) buah baju kaos polo lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna biru;
 - 1 (satu) buah BH warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam;
 - 1 (satu) buah keris dari kuningan beserta sarung dan gagang keris dari kayu;
 - 1 (satu) buah bantal warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa sangat menyadari apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum, namun sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui secara terang-terangan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda punya banyak waktu untuk lebih baik dan bisa mengambil pelajaran dan hikmah atas apa yang sudah terjadi;
- Terdakwa anak yatim dan anak pertama dari 3 bersaudara yang harus membantu 2 adik-adiknya untuk melanjutkan sekolah;
- Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.PDM-210/N.2.14/Eoh.2/01/2025 tanggal 3 Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa MOH. ZULKIFLI** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 09.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kamar Kos Terdakwa di RT 02 RW 02, Kel. Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, 2 (dua) minggu sebelumnya yaitu sekitar tanggal 11 Agustus 2024, Terdakwa melihat korban **ERNI ANANDA WULANDARI** mendatangi kamar kos seorang pria, kemudian seminggu kemudian yakni pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 wita korban datang ke kamar kos Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada korban agar tidak berhubungan lagi dengan pria lain namun korban tidak mengakuinya dan marah-marah kepada Terdakwa sehingga sejak saat itu Terdakwa merasa jengkel kepada korban, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan untuk membeli kandang ayam dan saat itu korban memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak dipergunakan untuk membeli kandang ayam melainkan Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa gunakan sendiri untuk bisa melupakan perbuatan korban.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa meminta uang lagi kepada korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit ayam, dan setelah korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk membeli bibit ayam akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu-sabu yang Terdakwa gunakan setiap hari sampai pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 jam 15.00 wita dan Terdakwa semakin terbayang-bayang oleh perbuatan korban sehingga semakin kuat rasa kesal Terdakwa untuk membunuh korban sehingga pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 tersebut sekitar jam 20.00 wita Terdakwa menelpon korban untuk datang ke kamar kos Terdakwa.
- Bahwa setelah korban datang ke kos Terdakwa di RT 02 RW 02 Kel. Tanjung, Kec. Rasanae Barat,Kota Bima, korban langsung masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa merayu korban untuk melakukan persetubuhan agar korban tidak curiga dengan rencana Terdakwa untuk membunuh korban.
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan, korban **ERNI ANANDA WULANDARI** masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



diri dan setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung mendekati korban dari arah belakang dan dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menjepit leher korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pergelangan tangan kanannya agar korban tidak bisa melepaskan diri dari jepitan tangan Terdakwa. Kemudian sambil menjepit leher korban, Terdakwa menyeret korban kedalam kamar mandi akan tetapi saat itu korban berontak sehingga Terdakwa semakin mengencangkan jepitan tangannya pada leher korban dan Terdakwa menyeretnya kembali ke ruangan kamar tidur dan sambil tetap menjepit leher korban kemudian Terdakwa membanting korban di lantai kamar tidur dengan tetap menjepit leher korban malah Terdakwa semakin mengencangkan jepitannya kemudian Terdakwa menindih tubuh korban sampai korban tidak bergerak kemudian Terdakwa melepaskan jepitannya setelah itu Terdakwa mengambil keris kecil yang terbuat dari kuningan dengan gagang dari kayu yang Terdakwa simpan disamping tempat tidur kemudian Terdakwa menjambak rambut korban menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa menusuk mata kiri korban menggunakan keris kecil yang dipegangnya selanjutnya Terdakwa menusuk lagi pipi kanan korban sebanyak dua kali kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban dan meletakkannya didalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar kos dan duduk-duduk bersama teman-temannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 479/83/1004/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faisal, S.Pd Lurah Tanjung, serta diperkuat dengan adanya Kutipan Akta Kematian Nomor: 5272-KM-29082024-0004 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Mariamah, S.H, Penjabat Pencatatan Sipil Kota Bima.

- Bahwa pada korban juga ditemukan:

Tanda kematian:

- Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, bintik-bintik warna merah keunguan yang hilang pada penekanan
- Lebam mayat pada bahu kanan, bintik-bintik warna merah keunguan yang hilang pada penekanan
- Lebam mayat pada leher bagian depan, bintik-bintik tidak teratur

Identifikasi Khusus:

- Pada punggung kanan, lima sentimeter dibawah bahu dan sepuluh

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



sentimeter dari garis pertengahan badan, terdapat bercak berwarna coklat dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi tidak rata dan bentuk tidak teratur.

- Pada dahi kanan, satu setengah sentimeter dari garis pertengahan badan dan enam sentimeter diatas alis kanan terdapat benjolan bentuk bulat dengan garis tengah satu sentimeter.
- Pada alis kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan badan terdapat benjolan bentuk bulat dengan garis tengah satu sentimeter.

Luka-luka:

- Pada mata kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan badan, terdapat luka memar berwarna hijau seluas empat kali tiga sentimeter
- Pada dahi, terdapat luka memar berwarna merah muda dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar enam sentimeter
- Pada payudara kiri, dua sentimeter diatas puting payudara dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan badan terdapat memar berwarna hijau berbentuk lingkaran dengan ukuran dua sentimeter
- Pada lengan bawah tangan kanan, satu sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet tekan dengan panjang dua sentimeter dan panjang empat belas sentimeter
- Pada siku kanan terdapat bercak berwarna coklat dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada kaki kiri, sepuluh sentimeter di atas tumit terdapat luka memar berwarna hijau berbentuk lingkaran dengan ukuran satu sentimeter
- Pada lutut kiri, terdapat luka memar berwarna ungu dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar tiga setengah sentimeter berbentuk tidak teratur
- Pada paha kanan, dua puluh sentimeter diatas lutut terdapat luka lebam berwarna hijau dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada lengan atas tangan kiri, lima sentimeter diatas siku terdapat luka lebam berwarna hijau dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada siku kiri, terdapat luka memar berwarna ungu berbentuk lingkaran dengan ukuran satu setengah sentimeter

Hal ini sesuai dengan bunyi **Visum Et Repertum** Nomor:
353/013/Visum/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang dibuat dan

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Nadhila Hibaturrahma, S.Ked, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima.

- Bahwa terhadap mayat korban telah dilakukan autopsi mayat sesuai dengan **Visum Et Repertum** Nomor: Sket/Ver/331/VIII/2024/Rumkit tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med. Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul pada:
 - a. Luka memar di dahi, samping alis kanan, bibir atas dan bawah, bawah mata kiri, payudara kiri, siku kiri, dan paha kanan.
 - b. Luka robek pada bibir kiri atas bagian dalam.
 - c. Luka lecet tekan pada bawah siku kanan, tangan kiri, dan punggung kaki kanan.
 - d. Luka lecet gerus pada tangan kanan dan paha kiri.
 - e. Luka gores pada pipi kanan, samping alis kiri, kelopak mata kiri, dan siku kiri.
 - f. Resapan darah pada bawah otot dahi, pelipis kanan dan kiri, otot leher kiri kanan, epiglotis, sekitar pita suara kelenjar gondok.
2. Tanda-tanda mati lemas, berupa:
 - a) Bercak pendarahan pada biji mata
 - b) Bintik pendarahan
 - c) Kuku berwarna ungu
 - d) Pelebaran pembuluh darah otak
 - e) Penambahan ukuran paru disertai bercak pendarahan pada lapisan paru disertai darah encer berwarna hitam gelap, serta terdapat penyakit pada paru kanan
3. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan di leher yang menekan saluran nafas sehingga terjadi kehabisan oksigen.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa MOH. ZULKIFLI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban **ERNI ANANDA WULANDARI**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



- Bahwa sebelum kejadian tersebut, 2 (dua) minggu sebelumnya yaitu sekitar tanggal 11 Agustus 2024, Terdakwa melihat korban **ERNI ANANDA WULANDARI** mendatangi kamar kos seorang pria, kemudian seminggu kemudian yakni pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 wita korban datang ke kamar kos Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada korban agar tidak berhubungan lagi dengan pria lain namun korban tidak mengakuinya dan marah-marah kepada Terdakwa sehingga sejak saat itu Terdakwa merasa jengkel kepada korban, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan untuk membeli kandang ayam dan saat itu korban memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak dipergunakan untuk membeli kandang ayam melainkan Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa gunakan sendiri untuk bisa melupakan perbuatan korban.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa meminta uang lagi kepada korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit ayam, dan setelah korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk membeli bibit ayam akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu-sabu yang Terdakwa gunakan setiap hari sampai pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 jam 15.00 wita dan Terdakwa semakin terbayang-bayang oleh perbuatan korban sehingga semakin kuat rasa kesal Terdakwa kepada korban sehingga pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 tersebut sekitar jam 20.00 wita Terdakwa menelpon korban untuk datang ke kamar kos Terdakwa.
- Bahwa setelah korban datang ke kos Terdakwa di RT 02 RW 02 Kel. Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, korban langsung masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa merayu korban untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan, korban **ERNI ANANDA WULANDARI** masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung mendekati korban dari arah belakang dan dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menjepit leher korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pergelangan tangan kanannya agar korban tidak bisa melepaskan diri dari jepitan tangan Terdakwa. Kemudian sambil menjepit leher korban, Terdakwa

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



menyeret korban kedalam kamar mandi akan tetapi saat itu korban berontak sehingga Terdakwa semakin mengencangkan jepitan tangannya pada leher korban dan Terdakwa menyeretnya kembali ke ruangan kamar tidur dan sambil tetap menjepit leher korban kemudian Terdakwa membanting korban di lantai kamar tidur dengan tetap menjepit leher korban malah Terdakwa semakin mengencangkan jepitannya kemudian Terdakwa menindih tubuh korban sampai korban tidak bergerak kemudian Terdakwa melepaskan jepitannya setelah itu Terdakwa mengambil keris kecil yang terbuat dari kuningan dengan gagang dari kayu yang Terdakwa simpan disamping tempat tidur kemudian Terdakwa menjambak rambut korban menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa menusuk mata kiri korban menggunakan keris kecil yang dipegangnya selanjutnya Terdakwa menusuk lagi pipi kanan korban sebanyak dua kali kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban dan meletakkannya didalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar kos dan duduk-duduk bersama teman-temannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 479/83/1004/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faisal, S.Pd Lurah Tanjung, serta diperkuat dengan adanya Kutipan Akta Kematian Nomor: 5272-KM-29082024-0004 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Mariamah, S.H, Penjabat Pencatatan Sipil Kota Bima.

- Bahwa pada korban juga ditemukan:

Tanda kematian:

- Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, bintik-bintik warna merah keunguan yang hilang pada penekanan
- Lebam mayat pada bahu kanan, bintik-bintik warna merah keunguan yang hilang pada penekanan
- Lebam mayat pada leher bagian depan, bintik-bintik tidak teratur

Identifikasi Khusus:

- Pada punggung kanan, lima sentimeter dibawah bahu dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan badan, terdapat bercak berwarna coklat dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi tidak rata dan bentuk tidak teratur.
- Pada dahi kanan, satu setengah sentimeter dari garis pertengahan badan dan enam sentimeter diatas alis kanan terdapat benjolan bentuk

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



bulat dengan garis tengah satu sentimeter.

- Pada alis kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan badan terdapat benjolan bentuk bulat dengan garis tengah satu sentimeter.

Luka-luka:

- Pada mata kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan badan, terdapat luka memar berwarna hijau seluas empat kali tiga sentimeter
- Pada dahi, terdapat luka memar berwarna merah muda dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar enam sentimeter
- Pada payudara kiri, dua sentimeter diatas puting payudara dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan badan terdapat memar berwarna hijau berbentuk lingkaran dengan ukuran dua sentimeter
- Pada lengan bawah tangan kanan, satu sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet tekan dengan panjang dua sentimeter dan panjang empat belas sentimeter
- Pada siku kanan terdapat bercak berwarna coklat dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada kaki kiri, sepuluh sentimeter di atas tumit terdapat luka memar berwarna hijau berbentuk lingkaran dengan ukuran satu sentimeter
- Pada lutut kiri, terdapat luka memar berwarna ungu dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar tiga setengah sentimeter berbentuk tidak teratur
- Pada paha kanan, dua puluh sentimeter diatas lutut terdapat luka lebam berwarna hijau dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada lengan atas tangan kiri, lima sentimeter diatas siku terdapat luka lebam berwarna hijau dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada siku kiri, terdapat luka memar berwarna ungu berbentuk lingkaran dengan ukuran satu setengah sentimeter

Hal ini sesuai dengan bunyi **Visum Et Repertum** Nomor: 353/013/Visum/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Hibaturrahma, S.Ked, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima.

- Bahwa terhadap mayat korban telah dilakukan autopsi mayat sesuai dengan **Visum Et Repertum** Nomor: Sket/Ver/331/VIII/2024/Rumkit tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Arfi

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med. Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul pada:
 - a. Luka memar di dahi, samping alis kanan, bibir atas dan bawah, bawah mata kiri, payudara kiri, siku kiri, dan paha kanan.
 - b. Luka robek pada bibir kiri atas bagian dalam.
 - c. Luka lecet tekan pada bawah siku kanan, tangan kiri, dan punggung kaki kanan.
 - d. Luka lecet gerus pada tangan kanan dan paha kiri.
 - e. Luka gores pada pipi kanan, samping alis kiri, kelopak mata kiri, dan siku kiri.
 - f. Resapan darah pada bawah otot dahi, pelipis kanan dan kiri, otot leher kiri kanan, epiglottis, sekitar pita suara kelenjar gondok.
2. Tanda-tanda mati lemas, berupa:
 - a. Bercak pendarahan pada biji mata
 - b. Bintik pendarahan
 - c. Kuku berwarna ungu
 - d. Pelebaran pembuluh darah otak
 - e. Penambahan ukuran paru disertai bercak pendarahan pada lapisan paru disertai darah encer berwarna hitam gelap, serta terdapat penyakit pada paru kanan
3. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan di leher yang menekan saluran nafas sehingga terjadi kehabisan oksigen.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa MOH. ZULKIFLI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, terhadap korban **ERNI ANANDA WULANDARI**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, 2 (dua) minggu sebelumnya yaitu sekitar tanggal 11 Agustus 2024, Terdakwa melihat korban **ERNI ANANDA WULANDARI** mendatangi kamar kos seorang pria, kemudian seminggu kemudian yakni pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 20.00

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



wita korban datang ke kamar kos Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada korban agar tidak berhubungan lagi dengan pria lain namun korban tidak mengakuinya dan marah-marah kepada Terdakwa sehingga sejak saat itu Terdakwa merasa jengkel kepada korban, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan untuk membeli kandang ayam dan saat itu korban memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak dipergunakan untuk membeli kandang ayam melainkan Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa gunakan sendiri untuk bisa melupakan perbuatan korban.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa meminta uang lagi kepada korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit ayam, dan setelah korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk membeli bibit ayam akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu-sabu yang Terdakwa gunakan setiap hari sampai pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 jam 15.00 wita dan Terdakwa semakin terbayang-bayang oleh perbuatan korban sehingga semakin kuat rasa kesal Terdakwa kepada korban sehingga pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 tersebut sekitar jam 20.00 wita Terdakwa menelpon korban untuk datang ke kamar kos Terdakwa.

- Bahwa setelah korban datang ke kos Terdakwa di RT 02 RW 02 Kel. Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, korban langsung masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa merayu korban untuk melakukan persetubuhan.

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan, korban **ERNI ANANDA WULANDARI** masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung mendekati korban dari arah belakang dan dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menjepit leher korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pergelangan tangan kanannya agar korban tidak bisa melepaskan diri dari jepitan tangan Terdakwa. Kemudian sambil menjepit leher korban, Terdakwa menyeret korban kedalam kamar mandi akan tetapi saat itu korban berontak sehingga Terdakwa semakin mengencangkan jepitan tangannya pada leher korban dan Terdakwa menyeretnya kembali ke ruangan kamar tidur dan sambil tetap menjepit leher korban kemudian Terdakwa membanting korban

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



di lantai kamar tidur dengan tetap menjepit leher korban malah Terdakwa semakin mengencangkan jepitannya kemudian Terdakwa menindih tubuh korban sampai korban tidak bergerak kemudian Terdakwa melepaskan jepitannya setelah itu Terdakwa mengambil keris kecil yang terbuat dari kuningan dengan gagang dari kayu yang Terdakwa simpan disamping tempat tidur kemudian Terdakwa menjambak rambut korban menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa menusuk mata kiri korban menggunakan keris kecil yang dipegangnya selanjutnya Terdakwa menusuk lagi pipi kanan korban sebanyak dua kali kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban dan meletakkannya didalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar kos dan duduk-duduk bersama teman-temannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 479/83/1004/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faisal, S.Pd Lurah Tanjung, serta diperkuat dengan adanya Kutipan Akta Kematian Nomor: 5272-KM-29082024-0004 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Mariamah, S.H, Penjabat Pencatatan Sipil Kota Bima.

- Bahwa pada korban juga ditemukan:

Tanda kematian:

- Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, bintik-bintik warna merah keunguan yang hilang pada penekanan
- Lebam mayat pada bahu kanan, bintik-bintik warna merah keunguan yang hilang pada penekanan
- Lebam mayat pada leher bagian depan, bintik-bintik tidak teratur

Identifikasi Khusus:

- Pada punggung kanan, lima sentimeter dibawah bahu dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan badan, terdapat bercak berwarna coklat dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi tidak rata dan bentuk tidak teratur.
- Pada dahi kanan, satu setengah sentimeter dari garis pertengahan badan dan enam sentimeter diatas alis kanan terdapat benjolan bentuk bulat dengan garis tengah satu sentimeter.
- Pada alis kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan badan terdapat benjolan bentuk bulat dengan garis tengah satu sentimeter.

Luka-luka:

Para f	KM	A1	A2

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi



- Pada mata kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan badan, terdapat luka memar berwarna hijau seluas empat kali tiga sentimeter
- Pada dahi, terdapat luka memar berwarna merah muda dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar enam sentimeter
- Pada payudara kiri, dua sentimeter diatas puting payudara dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan badan terdapat memar berwarna hijau berbentuk lingkaran dengan ukuran dua sentimeter
- Pada lengan bawah tangan kanan, satu sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet tekan dengan panjang dua sentimeter dan panjang empat belas sentimeter
- Pada siku kanan terdapat bercak berwarna coklat dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada kaki kiri, sepuluh sentimeter di atas tumit terdapat luka memar berwarna hijau berbentuk lingkaran dengan ukuran satu sentimeter
- Pada lutut kiri, terdapat luka memar berwarna ungu dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar tiga setengah sentimeter berbentuk tidak teratur
- Pada paha kanan, dua puluh sentimeter diatas lutut terdapat luka lebam berwarna hijau dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada lengan atas tangan kiri, lima sentimeter diatas siku terdapat luka lebam berwarna hijau dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada siku kiri, terdapat luka memar berwarna ungu berbentuk lingkaran dengan ukuran satu setengah sentimeter

Hal ini sesuai dengan bunyi **Visum Et Repertum** Nomor: 353/013/Visum/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Hibaturrahma, S.Ked, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima.

- Bahwa terhadap mayat korban telah dilakukan autopsi mayat sesuai dengan **Visum Et Repertum** Nomor: Sket/Ver/331/VIII/2024/Rumkit tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med. Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul pada:

Para f	KM	A1	A2

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi



- a. Luka memar di dahi, samping alis kanan, bibir atas dan bawah, bawah mata kiri, payudara kiri, siku kiri, dan paha kanan.
- b. Luka robek pada bibir kiri atas bagian dalam.
- c. Luka lecet tekan pada bawah siku kanan, tangan kiri, dan punggung kaki kanan.
- d. Luka lecet gerus pada tangan kanan dan paha kiri.
- e. Luka gores pada pipi kanan, samping alis kiri, kelopak mata kiri, dan siku kiri.
- f. Resapan darah pada bawah otot dahi, pelipis kanan dan kiri, otot leher kiri kanan, epiglotis, sekitar pita suara kelenjar gondok.

2. Tanda-tanda mati lemas, berupa:

- a. Bercak pendarahan pada biji mata
- b. Bintik pendarahan
- c. Kuku berwarna ungu
- d. Pelebaran pembuluh darah otak
- e. Penambahan ukuran paru disertai bercak pendarahan pada lapisan paru disertai darah encer berwarna hitam gelap, serta terdapat penyakit pada paru kanan

3. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan di leher yang menekan saluran nafas sehingga terjadi kehabisan oksigen.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban Erni Ananda Wulandari yang merupakan anak kandung Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Moh. Zulkifli;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di kos-kosan RT. 002, RW. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita pada saat itu Saksi didatangi oleh

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



Polisi yang mengatakan bahwa anak Saksi yaitu Erni Ananda Wulandari telah meninggal dunia, dan menyuruh Saksi untuk mengikutinya ke RSUD Bima;

- Bahwa saat itu Saksi melihat anak Saksi sudah meninggal dunia dan kondisinya luka di bagian wajah, memar, lecet robek, leher memar, pada saat itu polisi memberitahukan bahwa pelaku pembunuhan terhadap anak Saksi adalah Terdakwa Moh Zulkifli;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa pacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa terhadap korban dilakukan otopsi dengan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil otopsi;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk minta maaf kepada keluarga Saksi;
- Bahwa korban masih tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian korban izin kepada Saksi untuk pergi makan sate dengan Terdakwa;
- Bahwa korban tidak pernah menceritakan ada masalah dengan Terdakwa namun adik korban pernah cerita kepada Saksi bahwa Terdakwa mau ikut kemana korban pergi dan Terdakwa kalau ke rumah sering tidak mau pulang karena cemburu;
- Bahwa poin 13 dalam BAP benar, dimana korban dan Terdakwa sering cek cok karena Terdakwa cemburu jika korban berbicara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan korban cekcok karena Terdakwa cemburu kepada teman kuliah korban pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa korban tidak ada dekat dengan laki-laki lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Fahrur Razin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban Erni Ananda Wulandari yang dilakukan oleh kakak Saksi yaitu Terdakwa Moh. Zulkifli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di kos-kosan Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam kamar rumah kemudian masuk Terdakwa ke dalam kamar Saksi, kemudian Terdakwa jalan mondar-mandir di dalam kamar Saksi seperti ada sesuatu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi duduk dan saat Saksi duduk tiba-tiba Terdakwa langsung menarik kerah baju leher Saksi, kemudian Terdakwa mengarahkan jari tangan kanannya ke arah mulutnya sambil mengatakan “ssstt, nahu waur hade dounee ku (erni)” dan Saksipun kaget serta tidak percaya lalu Terdakwa mengatakan “aina penti ngoa sebe, nahu nais re luu penjara” (jangan kasih tau bapak, besok saya masuk penjara), dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi Saksi kemudian memberitahukan kepada kakak Saksi yang bernama Nur Ulfa bahwa Terdakwa telah membunuh pacarnya;
- Bahwa saat itu Saksi Nur Ulfa mencoba mengecek sendiri terlebih dahulu ke kosan Terdakwa, dan tidak lama sekitar 5 (lima) kemudian datang Saksi Ulfa ke rumah lalu mengajak Saksi karena dirinya tidak berani karena kondisinya gelap di kosan tersebut, sehingga saat itu Saksi dan Saksi Ulfa pergi bersama menuju kosan Terdakwa dan sesampainya di kosan tersebut Saksi dan Saksi Ulfa membuka kunci kamar kosanya dan setelah terbuka, Saksi dan Saksi Ulfa masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar Saksi tidak melihat keberadaan korban ataupun orang lain, kemudian Saksi melihat Saksi Ulfa berjalan ke arah dapur / wc kamar dan tidak lama Saksi langsung melihat ekspresi Saksi Ulfa yang kaget melihat ke arah wc sehingga Saksipun berjalan juga ke dapur lalu mencoba menengok ke wc dan saat itu lah Saksi melihat kedua kaki sampai betis korban Erni di atas closet dan setelah itu Saksi dan Saksi Ulfa langsung keluar dari kamar kemudian Saksi menutup lalu mengunci pintu kamar tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Ulfa pergi ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi dan Saksi Ulfa merasa bingung hingga beberapa menit kemudian Saksi dan Saksi Ulfa memutuskan untuk pergi ke Polres Bima Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 19.20 Wita, Saksi di telpon oleh Terdakwa untuk datang ke kos Terdakwa dan di suruh untuk membawa parang kemudian Terdakwa memberikan Saksi uang untuk membeli bensin dan arak dan mengatakan bahwa Basil dan Asraf akan datang untuk minum;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



- Bahwa tidak lama setelah Saksi datang saat itu Saksi bersama Basir dan Asraf sedang minum di gerbang kos, Saksi melihat korban sendirian yang datang menggunakan sepeda motor hingga korban masuk ke dalam kamar kosnya Terdakwa;
- Bahwa saat korban datang Terdakwa datang memanggil Saksi dan mengatakan “jaga Terdakwa karena ada musuh” ;
- Bahwa korban masuk sekitar lebih kurang setengah jam kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar pergi dengan menggunakan motor korban, dan pada saat Terdakwa keluar Saksi melihat mata Terdakwa merah dan badan berkeringat, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara teriakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan korban cekcok;
- Bahwa saat di kamar Terdakwa, Saksi tidak ada melihat keris;
- Bahwa sebelum kejadian ada rencana Terdakwa mau melamar korban ;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa korban selingkuh dengan Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Nur Ulfa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban Erni Ananda Wulandari yang dilakukan oleh kakak Saksi yaitu Terdakwa Moh. Zulkifli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di kos-kosan Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi sedang duduk main HP di teras rumah kemudian datang Saksi Fahrur Razin memberitahu Saksi bahwa Terdakwa telah membunuh pacarnya namun pada saat itu Saksi tidak percaya;
- Bahwa saat itu Saksi mencoba mengecek sendiri terlebih dahulu ke kosan Terdakwa, dan tidak lama sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi kembali rumah lalu mengajak Saksi Fahrul Razin karena dirinya tidak berani

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



karena kondisinya gelap di kosan tersebut, sehingga saat itu Saksi dan Saksi Ulfa pergi bersama menuju kosan Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di kosan tersebut Saksi membuka pintu kamar kos kemudian Saksi meyalakan lampu kamar kos tersebut dan berjalan ke arah dapur pada saat itu Saksi menoleh ke kiri dan menemukan korban sedang tergeletak tanpa pakaian dimana posisi badannya menghadap ke bawah lantai WC kemudian Saksi dan Saksi Fahrur Razin keluar dari kos-kosan tersebut dan mematikan kembali lampu dan mengunci kamar kos tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kondisi korban namun yang Saksi lihat korban sudah tidak bergerak dan Saksi tidak berani memegang dan melihat korban;
 - Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Fahrur Razin kembali ke rumah, Saksi dan Saksi Fahrur Razin merasa takut kemudian langsung mendatangi kantor Polres Bima Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan korban, namun Terdakwa pernah cerita kepada Saksi bahwa Terdakwa cemburu karena korban berselingkuh;
 - Bahwa Terdakwa punya keris;
 - Bahwa Saksi tidak berani minta maaf kepada keluarga korban;
 - Bahwa keadaan kamar saat itu rapi dan kamar mandi bersih tidak ada terlihat darah ;
 - Bahwa pintu ada yang bolong;
 - Bahwa Saksi melihat baju korban di lantai kamar mandi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan korban cekcok;
 - Bahwa saat di kamar Terdakwa Saksi tidak melihat keris;
 - Bahwa sebelum kejadian ada rencana Terdakwa mau melamar korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
4. Basir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban Erni Ananda Wulandari yang dilakukan oleh Terdakwa Moh. Zulkifli;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, karena Terdakwa menceritakan kepada Saksi di Jembatan Padolo hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 Wita, saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Asraf sedang minum;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



- Bahwa Terdakwa bercerita Terdakwa sudah membunuh pacarnya di kamar kos Terdakwa, saat bercerita terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Terdakwa tidak menceritakan bagaimana cara Terdakwa membunuh korban;
 - Bahwa Saksi mulai minum pukul 21.00 Wita sampai 23.00 Wita, awalnya Saksi minum di depan kosan Terdakwa di pinggir jalan kemudian pada pukul 22.00 Wita pindah minum ke jembatan Padolo;
 - Bahwa Saksi tidak melihat korban datang karena pada saat itu Saksi sedang main HP;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada sepeda motor Nmax di depan kamar kos Terdakwa;
 - Bahwa saat minum di depan kosan Terdakwa ada Terdakwa, namun Terdakwa sempat masuk ke dalam kos selama setengah jam kemudian keluar dan mengajak Saksi untuk pindah minum ke jembatan Padolo;
 - Bahwa yang membeli minuman adalah Terdakwa;
 - Bahwa saat minum Saksi sempat mendengar ada suara ribut di bagian kosan bagian atas namun bukan Terdakwa yang ribut;
 - Bahwa jarak antara tempat Saksi minum dengan kosan jaraknya lebih kurang 15 meter;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Basil baru satu kali minum di kosan Terdakwa karena tumben Terdakwa telpon mengajak Saksi untuk minum karena setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah minum;
 - Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi dan Saksi Asraf pindah minum ke jembatan Padolo;
 - Bahwa saat cerita Terdakwa menangis sambil memeluk Saksi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa memakai baju berwarna putih;
 - Bahwa Saksi tidak melihat darah di baju Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam halaman kos Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa membawa Hp korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
5. Asraruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban Erni Ananda Wulandari yang dilakukan oleh Terdakwa Moh. Zulkifli;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



- Bahwa Terdakwa menceritakan telah membunuh korban kepada Saksi Basir dan saat itu Saksi mendengarnya;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi Basir di Jembatan Padolo pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 Wita, saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Basir sedang minum;
- Bahwa Terdakwa bercerita Terdakwa sudah membunuh pacar nya di kamar kos Terdakwa, saat bercerita Terdakwa dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan bagaimana cara Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa Saksi mulai minum pukul 21.00 Wita sampai 23.00 Wita awalnya Saksi minum di depan kosan, Terdakwa di pinggir jalan kemudian pada pukul 22.00 Wita, Saksi pindah minum ke jembatan Padolo;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban datang karena pada saat itu Saksi sedang main HP;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada sepeda motor Nmax di depan kamar kos Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi minum, ada Terdakwa namun Terdakwa sempat masuk ke dalam kos selama setengah jam kemudian keluar dan mengajak Saksi untuk pindah minum ke jembatan Padolo;
- Bahwa yang membeli minuman adalah Terdakwa;
- Bahwa saat minum, Saksi sempat mendengar ada suara ribut di bagian kosan bagian atas namun bukan Terdakwa yang ribut;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi minum dengan kos Terdakwa jaraknya lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Basil baru satu kali minum di kos Terdakwa karena tumben Terdakwa telpon mengajak Saksi untuk minum karena setahu Saksi Terdakwa tidak pernah minum;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi dan Saksi Asraruddin pindah minum ke jembatan Padolo;
- Bahwa saat Terdakwa bercerita sudah membunuh korba, Terdakwa bercerita sambil menangis dan memeluk Saksi Basir;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai baju berwarna putih dan Saksi tidak melihat ada darah di baju Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam kos Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa HP korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat korban;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 6. Jainal Ican, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi melakukan olah TKP terkait laporan adik Terdakwa Moh Zulkifli ada mayat di kos-kosan di Rt. 002, Rw. 003 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dan Saksi mendatangi TKP terkait dengan dengan tujuan untuk melakukan olah TKP pembunuhan tersebut dan melihat langsung jenazah tersebut;
 - Bahwa laporan dari adik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di kos-kosan Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
 - Bahwa Saksi mendatangi TKP datang bersama pelapor yaitu adik Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi menemukan mayat seorang perempuan di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang;
 - Bahwa Saksi melihat ada percikan darah di tempat mayat tengkurap;
 - Bahwa saat dilakukan olah TKP, Saksi tidak menemukan identitas korban;
 - Bahwa ada di temukan luka di di mata, siku, dan lebam di kepala korban dan ada luka tusuk di mata korban yang terlihat saat pemeriksaan di RSUD;
 - Bahwa Saksi tidak menemukan adanya benda tajam yang Saksi temukan hanya tumpukan pakaian korban berupa celana dalam dan BH;
 - Bahwa saat Saksi masuk ke dalam kamar kos, pintu dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada malam itu juga;
 - Bahwa mendengar keterangan Terdakwa pada saat diinterograsi bahwa setelah mencekik korban, Terdakwa mengambil belati dan menusuk korban untuk memastikan korban sudah meninggal atau tidak;
 - Bahwa alasan Terdakwa membunuh karena cemburu;
 - Bahwa pada saat diinterograsi, Terdakwa menerangkan bagaimana cara membunuh korban dan pada saat rekonstruksi juga di peragakan oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



- Bahwa sesuai dengan interogasi Saksi terhadap Terdakwa awalnya Terdakwa menelpon korban dimana saat itu Terdakwa menyuruhnya untuk datang ke kos-kosan Terdakwa dan setelah datang kemudian masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan Terdakwa mengajaknya untuk melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban saat itu korban masuk ke dalam kamar mandi dan pada saat korban keluar dari kamar mandi, Terdakwa langsung mendekatinya dari arah belakang kemudian Terdakwa menjepit leher korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pergelangan tangan kanannya agar korban tidak bisa melepas jepitan tangan Terdakwa kemudian sambil Terdakwa menjepit leher korban tersebut, Terdakwa menyeretnya ke dalam kamar mandi namun saat itu korban berontak akan tetapi Terdakwa semakin mengencangkan jepitan tangannya pada leher korban setelah itu sambil menjepit leher korban Terdakwa menyeretnya ke ruangan kamar lagi tanpa Terdakwa melepas jepitan di leher korban setelah itu Terdakwa membanting tubuh korban ke lantai tanpa melepas jepitan tangan Terdakwa dan pada saat itu memperkuat jepitan siku tangannya hingga korban tidak bergerak, setelah merasa korban tidak bergerak kemudian Terdakwa melepas jepitan tangannya kemudian Terdakwa mengambil keris kecil yang Terdakwa simpan disamping tempat tidur kemudian Terdakwa menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa menusuk mata kiri korban dengan menggunakan keris kecil kemudian Terdakwa menusuk lagi pipi kanan korban sebanyak 2 kali karena sakit hati dan untuk memastikan korban sudah mati, kemudian Terdakwa menarik tubuh korban masuk ke dalam kamar mandi;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa alasan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena Terdakwa cemburu terhadap korban karena 2 minggu sebelum kejadian Terdakwa melihat korban masuk ke dalam kamar kos-kosan cowok lain, dan setelah itu Terdakwa menegur korban agar tidak lagi berhubungan dengan pria lain, namun korban tidak mengakui malah marah-marah ke Terdakwa, sehingga saat itu mulai muncul niat Terdakwa untuk membunuh korban;
- Bahwa barang-barang yang di sita adalah tas, bantal, dan potongan kayu dan pakaian korban yang ada dalam kamar mandi;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat olah TKP di dalam kamar tidak ditemukan benda tajam, keris di temukan di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keteranagn tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Nadhilah Hibaturrahma, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli yang telah melakukan pemeriksaan luar jenazah saudari Erni Ananda Wulandari dan mengeluarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 353 / 115 / 013 / Visum / VIII / 2024, tanggal 28 Agustus 2024;
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan dan pekerjaanya sebagai berikut:

Riwayat Pendidikan:

- SD: SDN 1 Cenggu Kabupaten Bima;
- SMP: SMPN 1 Woha Kabupaten Bima;
- SMA: SMAN 1 Woha. Kabupaten Bima;
- S1: Universitas Islam Al-Azhar;

Riwayat Pekerjaan :

- Internship RS dr. Agung Kota Bima;
- Internship PKM Paruga Kota Bima;
- Dokter Umum RSUD Bima;
- Dokter Umum RS dr. Agung;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai kaki.Ditemukan:

- Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, bintik-bintik warna merah keunguan yang hilang pada penekanan;
- Lebam mayat pada bahu kanan bintik-bintik warna merah keunguan yang hilang pada penekanan;
- Lebam pada mayat leher bagian depan bitnik-bintik tidak teratur;

Luka-luka:

- Pada mata kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan badan, terdapat luka memar berwarna hijau seluas empat kali tiga sentimeter;
- Pada dahi terdapat luka memar berwarna merah muda dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar enam sentimeter;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



- Pada payudara kiri, dua sentimeter di atas puting payudara dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan badan terdapat memar berwarna hijau berbentuk lingkaran dengan ukuran dua sentimeter;
- Pada lengan bawah tangan kanan satu sentimeter di bawah siku, terdapat luka lecet tekan dengan panjang dua sentimeter dan panjang empat belas sentimeter;
- Pada siku kanan terdapat bercak berwarna coklat dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada kaki kiri, sepuluh sentimeter di atas tumit terdapat luka memar berwarna hijau berbentuk lingkaran dengan ukuran satu sentimeter;
- Pada lutut kiri terdapat luka memar berwarna ungu dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar tiga setengah sentimeter berbentuk tidak teratur;
- Pada paha kanan, dua puluh sentimeter di atas lutut terdapat luka lebam berwarna hijau dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada lengan atas tangan kiri, lima sentimeter di atas siku terdapat luka lebam berwarna hijau dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada siku kiri terdapat luka memar berwarna ungu berbentuk lingkaran dengan ukuran satu setengah sentimeter;

Kesimpulan;

- Pada jenazah, ditemukan luka memar dan luka lecet tekanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Sebab kematian tidak ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa dari luka yang dialami oleh mayat dapat disimpulkan bahwa luka tersebut di akibatkan oleh benda tumpul;
- Bahwa penyebab kematian korban karena kehabisan oksigen yaitu biasa disebut gagal pernapasan atau asfiksia;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap vagina korban ada bercak putih di bagian dalam tapi tidak ada cairan yang keluar, jika ada cairan yang keluar karena ada ketegangan fisik maka akan ada cairan yang keluar;
- Bahwa yang menyebabkan lebam di leher korban adalah karena adanya tekanan dalam waktu lama;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ditemukan perlawanan dari korban jika ada perlawanan akan terlihat dari kuku dan tangan akan kaku;
- Bahwa terhadap jenazah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Mataram;
- Bahwa penyebab mata merah pada Terdakwa di sebabkan oleh pendarahan;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Dr. dr. Arfi Syamsun, Sp.KF.M.Si.Med, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan dan pekerjaan Ahli sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan:

- SDN 2 Sukaraja Lombok Timur lulus tahun 1991;
- SMP 1 Keruak Lombok Timur lulus tahun 1994;
- SMA 1 Selong Lombok Timur lulus tahun 1997;
- S1 Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP);
- Spesialis Kedokteran Forensik di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro lulus tahun 2009;
- Magister Ilmu Boimedis di UNDIP lulus tahun 2010;
- Doktor Ilmu Kedokteran di Universitas Hasanuddin Lulus tahun 2023;

Riwayat Pekerjaan :

- PNS Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dari tahun 2003 sampai sekarang;
- Dokter Umum di Klinik NAYAKA Mataram dari tahun 2004 s/d 2006;
- Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dari tahun 2010 sampai sekarang;
- Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dari tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan forensik terhadap jenazah saudari Erni Ananda Wulandari;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah perempuan dewasa dengan status gizi normal, dapat Ahli simpulkan sebagai berikut:

Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul, pada:

- Luka memar di dahi, samping alas kanan, bibir atas dan bawah mata kiri, payudara kiri, siku kiri, dan paha kanan;
- Luka robek pada bibir kiri atas bagian dalam;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet tekan pada bawah siku kanan, tangan kiri, dan punggung kaki kanan;
- Luka lecet gerus pada tangan kanan dan paha kiri;
- Luka gores pada pipi kanan, samping alis kiri, kelopak mata kiri, dan siku kiri;
- Resapan darah pada bawah otot dahi, pelipis kanan dan kiri, otot leher kiri kanan, epiglottis, sekitar pita suara, serta kelenjar gondok;

Tanda tanda mati lemas, berupa :

- Bercak perdarahan pada biji mata;
- Bintik perdarahan;
- Kuku berwarna ungu;
- Pelebaran pembuluh darah otak;
- Penambahan ukuran paru disertai bercak perdarahan pada lapisan paru disertai darah encer berwarna hitam gelap, serta terdapat penyakit pada paru kanan;

Sebab kematian orang ini adalah kekerasan di leher yang menekan saluran napas sehingga terjadi kehabisan oksigen.

Bahwa penjelasan umumnya adalah adanya penekanan terhadap leher sehingga menyebabkan kehabisan oksigen yaitu biasa disebut gagal pernapasan atau asfiksia;

Bahwa korban mengalami kekerasan di leher terlebih dahulu kemudian segera diikuti dengan dampaknya korban mengalami asfiksia;

Bahwa pada kasus gagal pernafasan atau asfiksia oleh karena kekerasan tumpul dileher pada korban ini telah menyebabkan dua mekanisme gagal pernafasan yaitu sebagai berikut : pertama, asfiksia mekanik yaitu udara tidak bisa masuk ke paru-paru karena aliran udara terhambat oleh saluran nafas yang ditekan dileher. Kedua, asfiksia stagnan karena udara tidak bisa menuju ke otak karena pembuluh darah arteri dan vena yang ditekan dileher. Pada kasus orang ini, jumlah darah yang keluar dari pembuluh darah adalah berupa bintik-bintik perdarahan atau berupa bercak perdarahan di organ otak, paru dan ginjal;

Bahwa kekerasan tumpul di leher yang menekan saluran nafas dan pembuluh darah leher yang dapat menyebabkan kematian ditandai dengan resapan darah di otot leher depan dan resapan darah di tulang rawan leher dari epiglottis, pita suara hingga tulang rawan kelenjar godok yang menyebabkan kematian. Kematian orang ini bukan karena resapan darah

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



atau perdarahan dileher akan tetapi oleh karena udara tidak bisa masuk ke paru paru dan udara tidak bisa mengalir didarah menuju ke otak;

Bahwa luka-luka di tangan dan kaki merupakan luka pertahanan. Luka-luka di wajah merupakan luka usaha pembekapan. Luka-luka di leher merupakan pencekikan atau manual strangulasi;

- Bahwa penyebab meninggalnya korban adalah adanya kekerasan pada leher, pencekikan dan pembekapan sehingga menimbulkan gagal pernafasan atau asfiksia;
- Bahwa rentang waktu kejadian dengan kematian sekitar 1-15 menit semakin lama bertahan semakin banyak tanda-tanda yang kelihatan;
- Bahwa pembekapan mulut adalah salah satu penyebab asfiksia;
- Bahwa terhadap jenazah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Mataram;
- Bahwa penyebab luka pada leher korban adalah akibat pembekuan darah;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 479/83/1004/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faisal, S.Pd Lurah Tanjung;
- Kutipan Akta Kematian Nomor: 5272-KM-29082024-0004 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Mariamah, S.H, Penjabat Pencatatan Sipil Kota Bima;
- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/013/Visum/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Hibaturrahma, S.Ked, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima.

Tanda kematian:

- Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, bintik-bintik warna merah keunguan yang hilang pada penekanan;
- Lebam mayat pada bahu kanan, bintik-bintik warna merah keunguan yang hilang pada penekanan;
- Lebam mayat pada leher bagian depan, bintik-bintik tidak teratur;

Identifikasi Khusus:

- Pada punggung kanan, lima sentimeter dibawah bahu dan sepuluh

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



sentimeter dari garis pertengahan badan, terdapat bercak berwarna coklat dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi tidak rata dan bentuk tidak teratur;

- Pada dahi kanan, satu setengah sentimeter dari garis pertengahan badan dan enam sentimeter diatas alis kanan terdapat benjolan bentuk bulat dengan garis tengah satu sentimeter;
- Pada alis kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan badan terdapat benjolan bentuk bulat dengan garis tengah satu sentimeter;

Luka-luka:

- Pada mata kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan badan, terdapat luka memar berwarna hijau seluas empat kali tiga sentimeter;
- Pada dahi, terdapat luka memar berwarna merah muda dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar enam sentimeter;
- Pada payudara kiri, dua sentimeter diatas puting payudara dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan badan terdapat memar berwarna hijau berbentuk lingkaran dengan ukuran dua sentimeter;
- Pada lengan bawah tangan kanan, satu sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet tekan dengan panjang dua sentimeter dan panjang empat belas sentimeter;
- Pada siku kanan terdapat bercak berwarna coklat dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada kaki kiri, sepuluh sentimeter di atas tumit terdapat luka memar berwarna hijau berbentuk lingkaran dengan ukuran satu sentimeter;
- Pada lutut kiri, terdapat luka memar berwarna ungu dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar tiga setengah sentimeter berbentuk tidak teratur;
- Pada paha kanan, dua puluh sentimeter diatas lutut terdapat luka lebam berwarna hijau dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada lengan atas tangan kiri, lima sentimeter diatas siku terdapat luka lebam berwarna hijau dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada siku kiri, terdapat luka memar berwarna ungu berbentuk lingkaran dengan ukuran satu setengah sentimeter;

Kesimpulan: ditemukan luka memar dan luka lecet tekan diduga akibat kekerasan benda tumpu, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



dilakukan pemeriksaan dalam;

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: Sket/Ver/331/VIII/2024/Rumkit tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med. Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram yang melakukan autopsi mayat dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul pada:

- a. Luka memar di dahi, samping alis kanan, bibir atas dan bawah, bawah mata kiri, payudara kiri, siku kiri, dan paha kanan;
- b. Luka robek pada bibir kiri atas bagian dalam;
- c. Luka lecet tekan pada bawah siku kanan, tangan kiri, dan punggung kaki kanan;
- d. Luka lecet gerus pada tangan kanan dan paha kiri;
- e. Luka gores pada pipi kanan, samping alis kiri, kelopak mata kiri, dan siku kiri;
- f. Resapan darah pada bawah otot dahi, pelipis kanan dan kiri, otot leher kiri kanan, epiglotis, sekitar pita suara kelenjar gondok;

2. Tanda-tanda mati lemas, berupa:

- a. Bercak pendarahan pada biji mata;
- b. Bintik pendarahan;
- c. Kuku berwarna ungu;
- d. Pelebaran pembuluh darah otak;
- e. Penambahan ukuran paru disertai bercak pendarahan pada lapisan paru disertai darah encer berwarna hitam gelap, serta terdapat penyakit pada paru kanan;

3. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan di leher yang menekan saluran nafas sehingga terjadi kehabisan oksigen;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Erni Ananda Wulandari yang merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di kos-kosan Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa cemburu melihat korban bersama laki-laki lain di kamar kos terdakwa;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



- Bahwa Terdakwa lupa kapan korban bersama laki-laki lain tersebut, kejadiannya sore dan Terdakwa melihatnya melalui jendela;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Terdakwa menelpon dan menyuruhnya untuk datang ke kos Terdakwa setelah korban datang kemudian masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan Terdakwa merayu korban dan mengajaknya untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, saat itu korban masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri dan pada saat korban keluar dari kamar mandi saat itu Terdakwa langsung mendekatinya dari arah belakang kemudian Terdakwa menjepit leher korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pegelangan tangan kanan Terdakwa agar korban tidak bisa melepas jepitan tangan Terdakwa. Sambil menjepit leher korban, Terdakwa menyeretnya masuk ke dalam kamar mandi namun saat itu korban berontak akan tetapi Terdakwa semakin mengencangkan jepitan tangannya pada leher korban, kemudian Terdakwa menyeret korban ke ruangan kamar lagi tanpa melepas jepitan tangan Terdakwa pada leher korban. Kemudian Terdakwa membanting korban ke lantai sampai terjatuh dan menindih tubuh korban tanpa melepas jepitan tangannya bahkan Terdakwa memperkuat jepitan siku tangannya hingga korban tidak bergerak. Selanjutnya Terdakwa mengambil keris kecil yang Terdakwa simpan di samping tempat tidur kemudian terdakwa menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa menusuk mata kiri korban kemudian Terdakwa menusuk lagi pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan korban sudah mati;
- Bahwa karena Terdakwa sakit hati, 2 (dua) hari sebelum kejadian Terdakwa merencanakan untuk membunuh korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan untuk membeli kandang ayam untuk usaha dan korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak membelikan kandang ayam melainkan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri agar Terdakwa bisa melupakan perbuatan korban tersebut, kemudian pada Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa meminta lagi uang kepada korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit ayam untuk di pelihara akan tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu-sabu lagi;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh adiknya Fahrul Raji dan dua orang teman Terdakwa yaitu Basir dan Asraf datang ke kost Terdakwa pada saat Terdakwa akan membunuh korban, adalah mengajak mereka untuk duduk-duduk minum di depan kost Terdakwa, sekaligus untuk berjaga-jaga;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk minta maaf;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan membunuh korban dengan cara mencekik korban;
- Bahwa adik dan teman-teman Terdakwa yang ada di depan kost pada malam itu tidak ada yang tahu rencana Terdakwa membunuh korban. Setelah membunuh korban Terdakwa pulang ke rumah dan memberitahukan kepada adik Terdakwa bahwa sudah membunuh korban;
- Bahwa benar Terdakwa menelpon adik Terdakwa dengan mengatakan ada musuh, padahal sebenarnya itu hanyalah alasan Terdakwa saja;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk membawa parang namun tidak di bawa ;
- Bahwa benar di kos Terdakwa ada tombak;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan laki-laki yang bersama korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju hem lengan panjang warna langit;
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih gambar kupu-kupu;
3. 1 (satu) buah baju kaos polo lengan pendek warna putih;
4. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
7. 1 (satu) buah topi warna biru;
8. 1 (satu) buah BH warna merah maroon;
9. 1 (satu) buah sandal warna hitam;
10. 1 (satu) buah keris dari kuningan beserta sarung dan gagang keris dari kayu;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



11. 1 (satu) buah bantal warna ungu;

terhadap barang bukti telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan korban Erni Ananda Wulandari (selanjutnya disebut korban) memiliki hubungan sebagai pasangan kekasih;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjadi cemburu karena melihat korban bersama lelaki lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan untuk membeli kandang ayam untuk usaha dan korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak membelikan kandang ayam melainkan Terdakwa membeli sabu-sabu kemudian pada Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa meminta lagi uang kepada korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit ayam untuk di pelihara akan tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu-sabu lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, Terdakwa menghubungi adiknya yaitu Saksi Fahrur Razin untuk membawa parang karena ada musuh, akan tetapi adik Terdakwa datang tidak membawa parang, kemudian Terdakwa menyuruh adiknya tersebut membeli minuman keras;
- Bahwa selain menghubungi adiknya, Terdakwa juga menghubungi teman-temannya yaitu Saksi Basir dan Saksi Asraruddin untuk minum-minuman keras di kost Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa menelpon korban agar datang ke tempat kost Terdakwa di RT. 002, RW. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa setelah korban datang kemudian masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan Terdakwa merayu korban dan mengajaknya untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, saat itu korban masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri dan pada saat

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



korban keluar dari kamar mandi saat itu Terdakwa langsung mendekatinya dari arah belakang kemudian Terdakwa menjepit leher korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pegelangan tangan kanan Terdakwa agar korban tidak bisa melepas jepitan tangan Terdakwa. Sambil menjepit leher korban, Terdakwa menyeret korban masuk ke dalam kamar mandi namun saat itu korban sempat berontak akan tetapi Terdakwa semakin mengencangkan jepitan tangannya pada leher korban, kemudian Terdakwa menyeret korban ke ruangan kamar lagi tanpa melepas jepitan tangan Terdakwa pada leher korban. Kemudian Terdakwa membanting korban ke lantai sampai terjatuh dan menindih tubuh korban tanpa melepas jepitan tangannya bahkan Terdakwa memperkuat jepitan siku tangannya hingga korban tidak bergerak. Selanjutnya Terdakwa mengambil keris kecil yang Terdakwa simpan di samping tempat tidur kemudian Terdakwa menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa menusuk mata kiri korban kemudian Terdakwa menusuk lagi pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan korban sudah meninggal;

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya yaitu Saksi Basir dan Saksi Asraruddin yang sedang minum-minuman keras dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Basir dan Saksi Asraruddin untuk pindah tempat ke jembatan Padolo;
- Bahwa pada saat di jembatan Padolo, Terdakwa menangis sambil memeluk Saksi Basir dan menceritakan telah membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa sempat pulang ke rumah menemui adiknya yang bernama Saksi Fahrur Razin dan memberitahu bahwa Terdakwa telah membunuh korban, selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi Fahrur Razin kemudian mengajak saudaranya Saksi Nur Ulfa pergi ke kost Terdakwa, para Saksi tersebut melihat tubuh korban tergeletak tanpa busana di dalam kamar mandi;
- Bahwa adik-adik Terdakwa yaitu Saksi Fahrur Razin dan Saksi Nur Ulfa kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/013/Visum/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Hibaturrahma, S.Ked, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima.

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



Tanda kematian:

- Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, bintik-bintik warna merah keunguan yang hilang pada penekanan;
- Lebam mayat pada bahu kanan, bintik-bintik warna merah keunguan yang hilang pada penekanan;
- Lebam mayat pada leher bagian depan, bintik-bintik tidak teratur;

Identifikasi Khusus:

- Pada punggung kanan, lima sentimeter dibawah bahu dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan badan, terdapat bercak berwarna coklat dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi tidak rata dan bentuk tidak teratur;
- Pada dahi kanan, satu setengah sentimeter dari garis pertengahan badan dan enam sentimeter diatas alis kanan terdapat benjolan bentuk bulat dengan garis tengah satu sentimeter;
- Pada alis kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan badan terdapat benjolan bentuk bulat dengan garis tengah satu sentimeter;

Luka-luka:

- Pada mata kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan badan, terdapat luka memar berwarna hijau seluas empat kali tiga sentimeter;
- Pada dahi, terdapat luka memar berwarna merah muda dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar enam sentimeter;
- Pada payudara kiri, dua sentimeter diatas puting payudara dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan badan terdapat memar berwarna hijau berbentuk lingkaran dengan ukuran dua sentimeter;
- Pada lengan bawah tangan kanan, satu sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet tekan dengan panjang dua sentimeter dan panjang empat belas sentimeter;
- Pada siku kanan terdapat bercak berwarna coklat dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada kaki kiri, sepuluh sentimeter di atas tumit terdapat luka memar berwarna hijau berbentuk lingkaran dengan ukuran satu sentimeter;
- Pada lutut kiri, terdapat luka memar berwarna ungu dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar tiga setengah sentimeter berbentuk tidak teratur;
- Pada paha kanan, dua puluh sentimeter diatas lutut terdapat luka lebam berwarna hijau dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



sentimeter;

- Pada lengan atas tangan kiri, lima sentimeter diatas siku terdapat luka lebam berwarna hijau dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada siku kiri, terdapat luka memar berwarna ungu berbentuk lingkaran dengan ukuran satu setengah sentimeter;

Kesimpulan: ditemukan luka memar dan luka lecet tekan diduga akibat kekerasan benda tumpu, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: Sket/Ver/331/VIII/2024/Rumkit tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med. Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram yang melakukan autopsi mayat dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul pada:

- g. Luka memar di dahi, samping alis kanan, bibir atas dan bawah, bawah mata kiri, payudara kiri, siku kiri, dan paha kanan;
- h. Luka robek pada bibir kiri atas bagian dalam;
- i. Luka lecet tekan pada bawah siku kanan, tangan kiri, dan punggung kaki kanan;
- j. Luka lecet gerus pada tangan kanan dan paha kiri;
- k. Luka gores pada pipi kanan, samping alis kiri, kelopak mata kiri, dan siku kiri;
- l. Resapan darah pada bawah otot dahi, pelipis kanan dan kiri, otot leher kiri kanan, epiglottis, sekitar pita suara kelenjar gondok;

2. Tanda-tanda mati lemas, berupa:

- f. Bercak pendarahan pada biji mata;
- g. Bintik pendarahan;
- h. Kuku berwarna ungu;
- i. Pelebaran pembuluh darah otak;
- j. Penambahan ukuran paru disertai bercak pendarahan pada lapisan paru disertai darah encer berwarna hitam gelap, serta terdapat penyakit pada paru kanan;

3. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan di leher yang menekan saluran nafas sehingga terjadi kehabisan oksigen;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban telah meninggal dunia

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 479/83/1004/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faisal, S.Pd Lurah Tanjung dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5272-KM-29082024-0004 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Mariamah, S.H, Penjabat Pencatatan Sipil Kota Bima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu MOH. ZULKIFLI dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama MOH. ZULKIFLI inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu melekat pada perbuatan merampas nyawa orang lain, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan perbuatan merampas nyawa orang lain;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa orang lain dalam pasal ini adalah perbuatan mengakibatkan matinya korban/menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk mencari “sebab” yang menyebabkan/ mengakibatkan matinya korban tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mempergunakan ajaran kausalitas yang mana tujuan dari pada ajaran ini adalah guna menentukan hubungan antara sebab dan akibat dalam arti bilamana akibat itu dapat ditentukan dari sebab itu ;

Menimbang, bahwa sarjana Von Kries dengan “*adaequat - theori*” mengatakan bahwa yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah perbuatan pembuat yang seimbang dengan akibat yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut sedangkan perbuatannya mengetahui atau harus mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang bahwa sarjana Simons yang menganut *teori adaequate* tersebut, mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan perhitungan / pertimbangan yang layak adalah menurut pengalaman manusia yang normal, dalam arti harus diperhitungkan masalah - masalah yang diketahui oleh pembuat atau yang diketahui oleh umum, meskipun pembuat sendiri tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan korban Erni Ananda Wulandari (selanjutnya disebut korban) memiliki hubungan sebagai pasangan kekasih;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjadi cemburu karena melihat korban bersama lelaki lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan untuk membeli kandang ayam untuk usaha dan korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak membelikan kandang ayam melainkan Terdakwa membeli sabu-sabu kemudian pada Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa meminta lagi uang kepada korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



dengan alasan untuk membeli bibit ayam untuk di pelihara akan tetapi uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli sabu-sabu lagi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, Terdakwa menghubungi adiknya yaitu Saksi Fahrur Razin untuk membawa parang karena ada musuh, akan tetapi adik Terdakwa datang tidak membawa parang kemudian Terdakwa menyuruh adiknya tersebut membeli minuman keras;
- Bahwa selain menghubungi adiknya, Terdakwa juga menghubungi teman-temannya yaitu Saksi Basir dan Saksi Asraruddin untuk minum-minuman keras di kost Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa menelpon korban agar datang ke tempat kost Terdakwa di RT. 002, RW. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa setelah korban datang kemudian masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan Terdakwa merayu korban dan mengajaknya untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, saat itu korban masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri dan pada saat korban keluar dari kamar mandi saat itu Terdakwa langsung mendekatinya dari arah belakang kemudian Terdakwa menjepit leher korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pegelangan tangan kanan Terdakwa agar korban tidak bisa melepas jepitan tangan Terdakwa. Sambil menjepit leher korban, Terdakwa menyeret korban masuk ke dalam kamar mandi namun saat itu korban sempat berontak akan tetapi Terdakwa semakin mengencangkan jepitan tangannya pada leher korban, kemudian Terdakwa menyeret korban ke ruangan kamar lagi tanpa melepas jepitan tangan Terdakwa pada leher korban. Kemudian Terdakwa membanting korban ke lantai sampai terjatuh dan menindih tubuh korban tanpa melepas jepitan tangannya bahkan Terdakwa memperkuat jepitan siku tangannya hingga korban tidak bergerak. Selanjutnya Terdakwa mengambil keris kecil yang Terdakwa simpan di samping tempat tidur kemudian Terdakwa menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa menusuk mata kiri korban kemudian terdakwa menusuk lagi pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan korban sudah meninggal;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya yaitu Saksi Basir dan Saksi

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



Asraruddin yang sedang minum-minuman keras dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Basir dan Saksi Asraruddin untuk pindah tempat ke jembatan Padolo;

- Bahwa pada saat di jembatan Padolo, Terdakwa menangis sambil memeluk Saksi Basir dan menceritakan telah membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa sempat pulang ke rumah menemui adiknya yang bernama Saksi Fahrur Razin dan memberitahu bahwa Terdakwa telah membunuh korban, selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi Fahrur Razin kemudian mengajak saudaranya Saksi Nur Ulfa pergi ke kost Terdakwa, para Saksi tersebut melihat tubuh korban tergeletak tanpa busana di dalam kamar mandi;
- Bahwa adik-adik Terdakwa yaitu Saksi Fahrur Razin dan Saksi Nur Ulfa kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/013/Visum/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Hibaturrahma, S.Ked, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima.

Tanda kematian:

- Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, bintik-bintik warna merah keunguan yang hilang pada penekanan;
- Lebam mayat pada bahu kanan, bintik-bintik warna merah keunguan yang hilang pada penekanan;
- Lebam mayat pada leher bagian depan, bintik-bintik tidak teratur;

Identifikasi Khusus:

- Pada punggung kanan, lima sentimeter dibawah bahu dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan badan, terdapat bercak berwarna coklat dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi tidak rata dan bentuk tidak teratur;
- Pada dahi kanan, satu setengah sentimeter dari garis pertengahan badan dan enam sentimeter diatas alis kanan terdapat benjolan bentuk bulat dengan garis tengah satu sentimeter;
- Pada alis kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan badan terdapat benjolan bentuk bulat dengan garis tengah satu sentimeter;

Luka-luka:

- Pada mata kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan badan, terdapat luka memar berwarna hijau seluas empat kali tiga sentimeter;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



- Pada dahi, terdapat luka memar berwarna merah muda dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar enam sentimeter;
- Pada payudara kiri, dua sentimeter diatas puting payudara dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan badan terdapat memar berwarna hijau berbentuk lingkaran dengan ukuran dua sentimeter;
- Pada lengan bawah tangan kanan, satu sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet tekan dengan panjang dua sentimeter dan panjang empat belas sentimeter;
- Pada siku kanan terdapat bercak berwarna coklat dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada kaki kiri, sepuluh sentimeter di atas tumit terdapat luka memar berwarna hijau berbentuk lingkaran dengan ukuran satu sentimeter;
- Pada lutut kiri, terdapat luka memar berwarna ungu dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar tiga setengah sentimeter berbentuk tidak teratur;
- Pada paha kanan, dua puluh sentimeter diatas lutut terdapat luka lebam berwarna hijau dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada lengan atas tangan kiri, lima sentimeter diatas siku terdapat luka lebam berwarna hijau dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada siku kiri, terdapat luka memar berwarna ungu berbentuk lingkaran dengan ukuran satu setengah sentimeter;

Kesimpulan: ditemukan luka memar dan luka lecet tekan diduga akibat kekerasan benda tumpu, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: Sket/Ver/331/VIII/2024/Rumkit tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med. Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram yang melakukan autopsi mayat dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul pada:

- Luka memar di dahi, samping alis kanan, bibir atas dan bawah, bawah mata kiri, payudara kiri, siku kiri, dan paha kanan;
- Luka robek pada bibir kiri atas bagian dalam;
- Luka lecet tekan pada bawah siku kanan, tangan kiri, dan

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



punggung kaki kanan;

- d. Luka lecet gerus pada tangan kanan dan paha kiri;
- e. Luka gores pada pipi kanan, samping alis kiri, kelopak mata kiri, dan siku kiri;
- f. Resapan darah pada bawah otot dahi, pelipis kanan dan kiri, otot leher kiri kanan, epiglottis, sekitar pita suara kelenjar gondok;

2. Tanda-tanda mati lemas, berupa:

- a. Bercak pendarahan pada biji mata;
- b. Bintik pendarahan;
- c. Kuku berwarna ungu;
- d. Pelebaran pembuluh darah otak;
- e. Penambahan ukuran paru disertai bercak pendarahan pada lapisan paru disertai darah encer berwarna hitam gelap, serta terdapat penyakit pada paru kanan;

3. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan di leher yang menekan saluran nafas sehingga terjadi kehabisan oksigen;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 479/83/1004/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faisal, S.Pd Lurah Tanjung dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5272-KM-29082024-0004 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Mariamah, S.H, Penjabat Pencatatan Sipil Kota Bima;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa perbuatan Terdakwa yang menjepit leher korban dengan menggunakan tangan dalam waktu yang cukup lama dengan menyeret tubuh korban dari dalam kamar mandi menuju ke dalam kamar tidur dengan posisi leher korban terus dijepit, maka menurut perhitungan yang layak Terdakwa sudah mengetahui akan akibat perbuatannya itu yaitu sedikit - tidaknya akan menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan korban, perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kematian oleh karena telah terjadi kekerasan di leher yang menekan saluran nafas sehingga korban kehabisan oksigen, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian korban disebabkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa dan apakah ada perencanaan terlebih dahulu;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau *opzet* adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian *opzet* ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak (*wills theori*) dari Von Hippel mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “ *de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan (*voorstellings-theori*) dari Frank atau “*waarschijulytheids - theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang bahwa bentuk kesengajaan dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet net zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemungkinan benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa selanjutnya suatu perbuatan adalah direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) apabila antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada tempo atau waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan perbuatannya tersebut misalnya, memikirkan dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa ia melakukan perbuatan itu demikian juga termasuk didalamnya

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



memikirkan dan mempertimbangkan kembali dengan tenang rencananya tersebut apakah akan tetap dilakukan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah merencanakan untuk membunuh korban 2 (dua) hari sebelum kejadian dan cara yang digunakan adalah dengan mencekik korban. Perbuatan Terdakwa yang menghubungi adiknya yaitu Saksi Fahrur Razin, serta Terdakwa juga menghubungi teman-temannya yaitu Saksi Basir dan Saksi Asraruddin untuk datang ke kost Terdakwa adalah hanya alasan dari Terdakwa saja agar ada yang berjaga-jaga di luar kost Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang merayu korban untuk melakukan persetubuhan adalah salah satu cara agar korban tidak curiga dengan rencana Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi Basir dan Saksi Asraruddin yang menerangkan bahwa Terdakwa baru pertama kali mengundang para Saksi untuk minum minuman keras di kost Terdakwa karena setahu para Saksi Terdakwa tidak minum minuman keras, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut memang direncanakan terlebih dahulu, karena dengan rentang waktu 2 (dua) hari, Terdakwa masih memiliki rentang waktu yang cukup lama berfikir untuk mengurungkan niatnya, artinya apa yang telah direncanakan dapat dipertimbangkan baik buruknya dengan tenang. Ketika korban datang, Terdakwa sempat bersetubuh dengan korban, Terdakwa juga masih memiliki cukup waktu untuk mengurungkan niatnya tetapi hal tersebut tidak dilakukannya;

Memimbang bahwa begitu pula dengan fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang menjepit leher korban dengan tangan merupakan pelaksanaan kehendaknya serta setidaknya Terdakwa mengerti bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang - kurangnya dapat membayangkan bahwa akibat itu akan terjadi yaitu matinya korban atau setidaknya korban tidak sadarkan diri. Serta Terdakwa sendiri menyadari perbuatan tersebut telah diatur atau dilarang dalam perundang-undangan dan adanya ancaman hukuman atas perbuatannya itu, sehingga dengan demikian telah terjadi kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan ide tersebut di atas, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus bertumpu pada tiga hal pokok, yaitu: rentang ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa, tingkat kesalahan Terdakwa yang diukur dari tingkat

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalam masyarakat itu dan perilaku Terdakwa terhadap akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh tahun), sehingga dengan demikian Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun, penjara seumur hidup atau pidana mati;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa melakukan pembunuhan oleh masyarakat dipandang sebagai tindakan yang sangat tercela, hal ini dapat dilihat dari keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa hanya karena cemburu Terdakwa memilih untuk menghilangkan nyawa kekasihnya dibandingkan dengan bicara secara baik-baik;
- Bahwa ketika Terdakwa mengetahui korban sudah tidak bergerak, Terdakwa masih menusuk mata dan pipi korban dengan menggunakan keris;

Menimbang bahwa jika dilihat dari sikap Terdakwa terhadap akibat tindak pidana yang dilakukannya sampai dengan proses persidangan Terdakwa lebih banyak menunduk dan diam;

Menimbang bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa yang tidak manusiawi tersebut, maka terkait pidana yang akan dijatuhkan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju hem lengan panjang warna langit;
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih gambar kupu-kupu;
3. 1 (satu) buah baju kaos polo lengan pendek warna putih;
4. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



6. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
7. 1 (satu) buah topi warna biru;
8. 1 (satu) buah BH warna merah maroon;
9. 1 (satu) buah sandal warna hitam;
10. 1 (satu) buah keris dari kuningan beserta sarung dan gagang keris dari kayu;
11. 1 (satu) buah bantal warna ungu;

Diantara barang bukti tersebut di atas, hanya keris saja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam hal ini untuk menusuk korab, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap 10 barang bukti lainnya, yang berupa pakaian milik Terdakwa dan korban dengan melihat kondisinya yang sudah tidak layak, maka ditetapkan pula untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan tersebut dilakukan terhadap seorang wanita yang merupakan kekasihnya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;
- Perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban telah menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP, siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



perkara dibebankan kepada negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ZULKIFLI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. ZULKIFLI oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju hem lengan panjang warna langit;
 2. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih gambar kupu-kupu;
 3. 1 (satu) buah baju kaos polo lengan pendek warna putih;
 4. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
 5. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
 6. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 7. 1 (satu) buah topi warna biru;
 8. 1 (satu) buah BH warna merah maroon;
 9. 1 (satu) buah sandal warna hitam;
 10. 1 (satu) buah keris dari kuningan beserta sarung dan gagang keris dari kayu;
 11. 1 (satu) buah bantal warna ungu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H., dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Diana Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Zulkarnaen,S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Burhanuddin Mohammad, S.H.

ttd

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mega Diana Ningsih, S.H.

Para f	KM	A1	A2

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Rbi